CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 231/2026/QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy tắc Bảo hiểm kết hợp xe mô tô – xe gắn máy

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập số 49 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/05/2025 về việc đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "**Quy tắc Bảo hiểm kết hợp xe mô tô – xe gắn máy**" của Công ty cổ phần Tập đoàn bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15../.04../2026; thay thế Quyết định số 14/QĐ/2008-VNI-BHX ngày 25/05/2008.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Chi nhánh thành viên và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Nghiêm Xuân Thái

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *HĐQT (để b/c);*
- *Lưu VT, Ban BHXCG.*

QUY TẮC

BẢO HIỂM KẾT HỢP XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 231/2026/QĐ-DBV ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

Trên cơ sở Bên mua bảo hiểm/Chủ xe yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm theo quy định của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV), DBV nhận bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

MỤC LỤC

PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG **1**
Điều 1. Định nghĩa 1
Điều 2. Hiệu lực bảo hiểm 2
Điều 3. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm 2
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của DBV 3
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Chủ xe/Lái xe 4
Điều 6. Giám định tổn thất 6
Điều 7. Hồ sơ bồi thường 7
Điều 8. Bảo hiểm trùng 8
Điều 9. Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện 8
PHẦN II – BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY **9**
Điều 10. Phạm vi bảo hiểm 9
Điều 11. Số tiền bảo hiểm và Giá trị thị trường 10
Điều 12. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 11
Điều 13. Giảm trừ bồi thường 13
Điều 14. Nguyên tắc bồi thường 14
Điều 15. Thu hồi tài sản sau bồi thường 15
Điều 16. Mức khấu trừ 15
PHẦN III – ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG **16**
PHẦN IV – BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY **18**
Điều 17. Phạm vi bảo hiểm 18
Điều 18. Nguyên tắc bồi thường 18
Điều 19. Giới hạn trách nhiệm 19
PHẦN V – BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỞ TRÊN XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY **20**
Điều 20. Phạm vi bảo hiểm 20
Điều 21. Loại trừ bảo hiểm 20
Điều 22. Số tiền bảo hiểm 20
Điều 23. Nguyên tắc bồi thường 20

PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa

1.1. **Doanh nghiệp bảo hiểm**: là Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV).

1.2. **Bên mua bảo hiểm**: là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với DBV và đóng phí bảo hiểm.

1.3. **Người được bảo hiểm**: là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, sức khỏe, tính mạng, nghĩa vụ hoặc lợi ích kinh tế được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

1.4. **Người thụ hưởng bảo hiểm**: là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

1.5. **Chủ xe**: là cá nhân, tổ chức sở hữu xe hoặc cá nhân, tổ chức được giao chiếm hữu, sử dụng xe; hoặc cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thực tế chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có hợp đồng mua bán hợp lệ phù hợp với quy định của pháp luật.

1.6. **Lái xe**: là người điều khiển xe được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.

1.7. **Xe mô tô (hay còn gọi là xe máy)**: là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và các loại xe tương tự, di chuyển bằng động cơ có dung tích xy lanh từ 50 cm3 trở lên.

1.8. **Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện)**: là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 50 km/h, không bao gồm xe đạp máy, xe đạp điện, xe máy dành cho người khuyết tật, xe lam, xe ba gác, xe xích lô máy và các loại xe gắn máy tương tự. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương dưới 50 cm3.

1.9. **Thời gian sử dụng xe**: là khoảng thời gian tính từ tháng đăng ký lần đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

1.10. **Phí bảo hiểm**: là khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải đóng cho DBV theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

1.11. **Bản yêu cầu bảo hiểm (Giấy yêu cầu bảo hiểm)**: là Bản thông tin được Bên mua bảo hiểm/Chủ xe kê khai và/hoặc xác nhận cho DBV liên quan đến đối tượng được bảo hiểm và là cơ sở để các bên giao kết Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe không xác nhận bản yêu cầu bảo hiểm, nhưng đã nộp phí bảo hiểm đầy đủ, nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm và không có bất cứ thắc mắc, khiếu nại gì thì được hiểu đã đồng ý với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

1.12. **Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)**: là sự thỏa thuận giữa Bên mua bảo hiểm/Chủ xe và DBV theo đó Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải đóng phí bảo hiểm, DBV phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH. HĐBH phải được

lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hoặc các hình thức khác do pháp luật quy định.

1.13. **Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)**: là bằng chứng giao kết HĐBH giữa Bên mua bảo hiểm/Chủ xe và DBV, chịu sự điều chỉnh của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Quy tắc bảo hiểm này. GCNBH được cấp bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

Điều 2. Hiệu lực bảo hiểm

2.1. Hiệu lực bảo hiểm là khoảng thời gian được xác định từ thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn bảo hiểm được ghi trên HĐBH/GCNBH. Trách nhiệm bồi thường của DBV chỉ phát sinh sau khi Bên mua bảo hiểm/Chủ xe đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận.

2.2. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe được bảo hiểm, HĐBH mặc nhiên có hiệu lực đối với Chủ xe mới trừ trường hợp Chủ xe cũ yêu cầu chấm dứt HĐBH.

Điều 3. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Ngoài các quy định về chấm dứt HĐBH theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐBH chấm dứt trong các trường hợp sau:

3.1. HĐBH chấm dứt trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận tại HĐBH.

– Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe chưa đóng phí hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm, DBV có quyền yêu cầu Bên mua bảo hiểm/Chủ xe đóng phần phí bảo hiểm còn thiếu đến thời điểm chấm dứt HĐBH.

– Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe đã đóng một phần phí bảo hiểm, với điều kiện chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, DBV có trách nhiệm tính toán và hoàn lại 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH/GCNBH sau khi đã trừ đi một khoản chi phí hợp lý.

3.2. Đơn phương chấm dứt thực hiện HĐBH.

3.2.1. Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện HĐBH theo quy định pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia. Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe chấm dứt HĐBH trước hạn phải thông báo bằng văn bản cho DBV. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm/Chủ xe, với điều kiện xe được bảo hiểm chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, DBV sẽ hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH.

3.2.2. Trường hợp DBV đơn phương chấm dứt thực hiện HĐBH, DBV phải thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, DBV phải hoàn lại 100% phí bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của DBV

4.1. DBV có quyền

4.1.1. Thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH.

4.1.2. Yêu cầu Bên mua bảo hiểm/Chủ xe cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện HĐBH.

4.1.3. Yêu cầu Bên mua bảo hiểm/Chủ xe/Lái xe áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Quy tắc bảo hiểm này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

4.1.4. Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bồi thường mà DBV đã bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe do lỗi của người thứ ba gây ra đối với chiếc xe và tài sản được bảo hiểm.

4.1.5. Từ chối trả tiền bồi thường trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, hoặc trường hợp thuộc điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trong Quy tắc bảo hiểm này và theo thỏa thuận trong HĐBH.

4.1.6. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, DBV có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của HĐBH.

4.1.7. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì DBV có quyền đơn phương chấm dứt HĐBH theo quy định tại Điểm 3.2.2 Khoản 3.2 Điều 3 của Quy tắc bảo hiểm này.

4.1.8. Giảm trừ số tiền bồi thường trong các trường hợp thuộc điều khoản giảm trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm này và theo thỏa thuận trong HĐBH.

4.1.9. Thu hồi tài sản sau khi bồi thường.

4.1.10. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2. DBV có nghĩa vụ

4.2.1. Giải thích cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe về quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm.

4.2.2. Cấp HĐBH/GCNBH cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe.

4.2.3. Thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 45 ngày trong trường hợp DBV phải tiến hành xác minh hồ sơ; trường hợp từ chối bồi thường, DBV phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường.

4.2.4. Trong trường hợp DBV không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày DBV có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa

có kết quả, thì DBV phải chủ động tiến hành xác minh và trả lời bằng văn bản phương án giải quyết trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được.

4.2.5. Phối hợp với Bên mua bảo hiểm/Chủ xe và cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

4.2.6. Đối với những vụ tổn thất có hậu quả hoặc hậu quả ước tính thuộc một trong các trường hợp dưới đây, khi có yêu cầu của Bên mua bảo hiểm/Chủ xe, DBV sẽ phối hợp giải quyết ngay và khi đã xác định trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm có thể tạm ứng ngay một phần những chi phí cần thiết nhưng không vượt quá 50% số tiền bồi thường hoặc số tiền bồi thường ước tính nhằm khắc phục hậu quả tổn thất:

- Có từ một người tử vong trở lên.
- Có từ một người bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ thương tật của từ 31% trở lên.
- Có từ hai người trở lên bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên.
- Có từ một người bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng.
- Có từ hai người trở lên bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng.
- Có thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên.

4.2.7. Hướng dẫn Bên mua bảo hiểm/Chủ xe/Lái xe thu thập tài liệu để lập hồ sơ bồi thường.

4.2.8. Tính toán lại số phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của HĐBH trong trường hợp nhận được thông báo của Bên mua bảo hiểm/Chủ xe về việc thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm và thông báo lại cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe.

4.2.9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Chủ xe/Lái xe

5.1. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có quyền

5.1.1. Yêu cầu DBV giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp HĐBH/GCNBH.

5.1.2. Yêu cầu DBV trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

5.1.3. Chuyển nhượng HĐBH theo Quy tắc bảo hiểm này hoặc theo quy định của pháp luật.

5.1.4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe và Lái xe có nghĩa vụ

5.2.1. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có nghĩa vụ phải đọc, hiểu kỹ Quy tắc bảo hiểm, trường hợp chưa hiểu rõ phải yêu cầu nhân viên hoặc đại lý của DBV giải thích và được coi là đã đọc, hiểu rõ và được giải thích các quy định của Quy tắc bảo hiểm khi đã nhận HĐBH/GCNBH mà không có thắc mắc gì.

5.2.2. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã được quy định trong HĐBH/GCNBH.

5.2.3. Khi yêu cầu bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung liên quan đến HĐBH. Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe cố ý cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết HĐBH để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì DBV có quyền hủy bỏ HĐBH/GCNBH.

5.2.4. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải tạo điều kiện thuận lợi để DBV xem xét tình trạng xe trước khi cấp HĐBH/GCNBH.

5.2.5. Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải thông báo cho DBV trong vòng 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

– Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có quyền yêu cầu DBV giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của HĐBH.

– Trong trường hợp DBV không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có quyền đơn phương chấm dứt HĐBH theo quy định tại Điểm 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 của Quy tắc bảo hiểm này.

5.2.6. Chủ xe/Lái xe phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và quy định pháp luật có liên quan.

5.2.7. Khi xảy ra tổn thất, Chủ xe/Lái xe phải có trách nhiệm:

5.2.7.1. Thông báo ngay cho DBV theo số hotline được ghi trên GCNBH và cơ quan công an có thẩm quyền nơi xảy ra tổn thất để phối hợp giải quyết.

5.2.7.2. Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, giữ nguyên và bảo vệ hiện trường tổn thất.

5.2.7.3. Không được tự ý di chuyển đối tượng được bảo hiểm ra khỏi hiện trường tổn thất, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của DBV, trừ trường hợp phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

5.2.7.4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), phải thông báo bằng văn bản cho DBV.

5.2.8. Chủ xe/Lái xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho

DBV trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

5.2.9. Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba, Chủ xe/Lái xe phải thực hiện bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho DBV, kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với DBV để thu đòi người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được DBV bồi thường.

5.2.10. Đối với các tổn thất về tài sản dẫn đến phải thay thế và được DBV chấp thuận bồi thường, Chủ xe/Lái xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản đã được thay thế cho DBV.

Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, ngoài việc bàn giao đối tượng bị tổn thất cho DBV, Chủ xe/Lái xe phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước để thu hồi Biển số xe, Đăng ký xe và các thủ tục pháp lý khác để bàn giao quyền sở hữu cho DBV.

5.2.11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Giám định tổn thất

6.1. Khi xảy ra tổn thất, DBV hoặc người được DBV ủy quyền sẽ tiến hành giám định các thiệt hại về xe và tài sản khác với sự có mặt của Chủ xe/Lái xe hoặc đại diện hợp pháp của Chủ xe, các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhằm xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. DBV chịu trách nhiệm về chi phí giám định.

6.2. Trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại thì có thể thỏa thuận thuê cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong HĐBH. Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc thuê cơ quan giám định độc lập thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn trưng cầu cơ quan giám định độc lập. Kết luận của cơ quan giám định độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

6.3. Trường hợp kết luận của giám định độc lập khác với kết luận giám định của DBV, DBV phải trả chi phí giám định độc lập. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám định của DBV, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải trả chi phí giám định độc lập. Trường hợp khởi kiện tại Tòa án, các chi phí liên quan thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

6.4. Trong trường hợp đặc biệt, DBV không thể thực hiện được việc giám định thì DBV có trách nhiệm hướng dẫn Chủ xe/Lái xe thu thập đầy đủ thông tin chi tiết về nguyên nhân, diễn biến, mức độ thiệt hại cùng các chứng từ, ảnh chụp thiệt hại và tài liệu liên quan để làm căn cứ xác định bồi thường.

Điều 7. Hồ sơ bồi thường

Đối với từng vụ việc cụ thể thì hồ sơ bồi thường bao gồm một hoặc nhiều loại tài liệu sau:

7.1. Tài liệu do Chủ xe cung cấp

7.1.1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (theo mẫu của DBV).

7.1.2. Tài liệu liên quan đến xe, Lái xe (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của nhân viên DBV sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau:

– GCNBH và/hoặc HĐBH; các thỏa thuận khác bằng văn bản.

– Giấy đăng ký xe; Các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng, uỷ quyền sử dụng xe.

– Giấy phép lái xe hợp lệ của Lái xe.

7.1.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

– Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại.

– Các hồ sơ, tài liệu chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà Chủ xe/Lái xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của DBV.

7.1.4. Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trường hợp hòa giải).

7.1.5. Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (trường hợp có phán quyết của Tòa án).

7.1.6. Các tài liệu liên quan đến bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho DBV để thực hiện đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại cho xe được bảo hiểm (trường hợp đòi người thứ ba).

7.1.7. Trường hợp xe bị mất trộm, mất cướp:

– Đơn trình báo có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền. Trường hợp đồng thời mất cả giấy tờ/tài liệu liên quan đến Xe do để cùng trên Xe bị mất trộm, mất cướp phải khai báo rõ nội dung này trong Đơn trình báo và có xác nhận của cơ quan công an.

– Thông báo giải quyết đơn khiếu nại về vụ mất trộm, mất cướp của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

– Quyết định khởi tố và/hoặc quyết định điều tra vụ án hình sự liên quan đến mất trộm, mất cướp của cơ quan công an có thẩm quyền.

– Quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ khởi tố vụ án hình sự (nếu có) liên quan đến mất trộm, mất cướp của cơ quan công an có thẩm quyền.

7.2. Tài liệu Chủ xe/Lái xe phối hợp với DBV để thu thập

7.2.1. Bản chính/Bản sao có xác nhận của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an, bao gồm:

– Phiếu xác định nồng độ cồn (áp dụng đối với Chương trình 1: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe và Chương trình 4: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận do các nguyên nhân khác theo quy định tại Điều 10 Quy tắc bảo hiểm này).

- Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
- Sơ đồ hiện trường tai nạn, bản ảnh.
- Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn.
- Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn.
- Thông báo kết quả điều tra/Bản kết luận điều tra.

7.2.2. Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba.

7.2.3. Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất.

7.3. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 8. Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm trùng là trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe giao kết HĐBH với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên hoặc tham gia nhiều hơn một HĐBH tại DBV để bảo hiểm cho cùng một đối tượng bảo hiểm, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

Việc giải quyết bồi thường thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với những điều kiện bảo hiểm trùng của các HĐBH, DBV chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các HĐBH mà Bên mua bảo hiểm/Chủ xe đã tham gia bảo hiểm.
- Đối với những điều kiện bảo hiểm không trùng nhau của các HĐBH, DBV thực hiện bồi thường theo HĐBH đã ký kết.

Điều 9. Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện

9.1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm kể từ ngày xảy ra tổn thất. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu bồi thường. Nếu quá thời hạn này, mọi yêu cầu bồi thường không còn giá trị.

9.2. Thời hạn khiếu nại đối với quyết định bồi thường của DBV là 90 ngày kể từ ngày Chủ xe nhận được thông báo bồi thường của DBV. Quá thời hạn nêu trên, DBV sẽ không giải quyết khiếu nại (trừ các trường hợp bất khả kháng).

9.3. Thời hiệu khởi kiện về HĐBH là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp. Quá thời hạn nêu trên, các yêu cầu khởi kiện không còn giá trị.

9.4. Mọi tranh chấp phát sinh từ HĐBH, nếu DBV và Bên mua bảo hiểm/Chủ xe không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật.

PHẦN II – BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY

Điều 10. Phạm vi bảo hiểm

DBV sẽ bồi thường bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong các trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe lựa chọn tham gia từng chương trình bảo hiểm với các quyền lợi riêng biệt sau đây:

10.1. Chương trình 1: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe

DBV bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất toàn bộ của xe mô tô, xe gắn máy xảy ra do các nguyên nhân dưới đây:

10.1.1. Hỏa hoạn, cháy, nổ;

10.1.2. Mất trộm, mất cắp toàn bộ xe tại các điểm trông giữ xe có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (bao gồm trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước hoặc bãi giữ xe của tòa nhà, bãi giữ xe công cộng,…) đồng thời phải có phát vé gửi xe, thẻ giữ xe, phiếu giữ xe hoặc các hình thức khác tương tự với điều kiện phải còn vé gửi xe hoặc các bằng chứng tương tự vé gửi xe;

10.1.3. Mất trộm, mất cắp tại nhà, nơi cư trú (không phải là bãi giữ xe công cộng) có nguyên nhân từ hành vi đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực;

10.1.4. Bị cướp (có xác nhận của cơ quan công an);

10.1.5. Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Người được bảo hiểm trong những trường hợp:

10.1.5.1. Đâm, va, lật, đổ, rơi toàn bộ, chìm;

10.1.5.2. Các vật thể khác rơi, va chạm vào.

10.1.6. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, gió lốc, lũ, lụt, triều cường, sụt/lở đất, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.

10.2. Chương trình 2: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ do mất cắp, mất cướp

DBV bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất toàn bộ của xe mô tô, xe gắn máy xảy ra do các nguyên nhân dưới đây:

10.2.1. Mất trộm, mất cắp toàn bộ xe tại các điểm trông giữ xe có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (bao gồm trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước hoặc bãi giữ xe của tòa nhà, bãi giữ xe công cộng,…) đồng thời phải có phát vé gửi xe, thẻ giữ xe, phiếu giữ xe hoặc các hình thức khác tương tự với điều kiện phải còn vé gửi xe hoặc các bằng chứng tương tự vé gửi xe;

10.2.2. Mất trộm, mất cắp tại nhà, nơi cư trú (không phải là bãi giữ xe công cộng) có nguyên nhân từ hành vi đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực;

10.2.3. Bị cướp (có xác nhận của cơ quan công an).

10.3. Chương trình 3: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận do hỏa hoạn, cháy, nổ

DBV bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận của xe mô tô, xe gắn máy xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ.

10.4. Chương trình 4: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận do các nguyên nhân khác

DBV bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận của xe mô tô, xe gắn máy xảy ra do các nguyên nhân dưới đây:

10.4.1. Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Người được bảo hiểm trong những trường hợp:

10.4.1.1. Đâm, va, lật, đổ, rơi toàn bộ, chìm;

10.4.1.2. Các vật thể khác rơi, va chạm vào.

10.4.2. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, gió lốc, lũ, lụt, triều cường, sụt/lở đất, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.

10.5. Đối với tất cả các chương trình bảo hiểm trên, DBV còn bồi thường cho Người được bảo hiểm/Chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại HĐBH để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của DBV khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí:

- Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
- Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.
- Tổng của các chi phí trên không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

Điều 11. Số tiền bảo hiểm và Giá trị thị trường

11.1. Số tiền bảo hiểm là số tiền mà Bên mua bảo hiểm/Chủ xe yêu cầu DBV bảo hiểm cho xe và được ghi trên HĐBH.

11.2. Giá thị trường của xe là giá trị thực tế của xe tại thời điểm giao kết HĐBH.

- Đối với xe mới (100%): giá thị trường của xe là giá bán xe do các hãng sản xuất trong nước công bố tại thị trường Việt Nam, hoặc giá xe nhập khẩu đã bao gồm tất cả các loại thuế theo quy định của Nhà nước.
- Đối với xe đã qua sử dụng: giá thị trường của xe là giá xe mua bán trên thị trường của xe cùng chủng loại (cùng hãng sản xuất, mẫu xe, năm sản xuất, thông số kỹ thuật).

11.3. Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá thị trường của xe.

Điều 12. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

12.1. Những điểm loại trừ chung (Áp dụng cho tất cả các chương trình bảo hiểm)

Trừ một số trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ xe có yêu cầu tham gia mở rộng phạm vi bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm bổ sung được DBV chấp thuận, phí bảo hiểm bổ sung đã được đóng đầy đủ và đúng hạn, những thiệt hại xảy ra trong những trường hợp sau không thuộc trách nhiệm bồi thường của DBV:

12.1.1. Hành động cố ý gây thiệt hại của Bên mua bảo hiểm, Chủ xe, Người được bảo hiểm, Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và những người có quyền lợi liên quan đến sở hữu, khai thác và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy.

12.1.2. Tại thời điểm xảy ra tổn thất khi xe đang hoạt động, Lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc Giấy phép lái xe hết hạn hiệu lực tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp Lái xe bị mất Giấy phép lái xe hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

12.1.3. Tại thời điểm xảy ra tổn thất khi xe đang hoạt động, Lái xe điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá 50miligam/100mililít máu (tương đương 10.9mmol/Lít) hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

12.1.4. Xe đi vào đường có gắn biển cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều (đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"), lùi xe tại các nơi cấm lùi, rẽ hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm; xe vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; xe đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định của pháp luật.

12.1.5. Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép); xe dùng để kéo xe khác không tuân thủ quy định của pháp luật; xe được sử dụng làm phương tiện trong các hoạt động trộm/cướp; xe chở hàng trái phép, hàng bị cấm theo quy định của pháp luật.

12.1.6. Xe chở quá số lượng người cho phép khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi).

12.1.7. Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

12.1.8. Thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại; Hỏng hóc do khuyết tật hoặc hỏng hóc thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa, tháo lắp (bao gồm cả chạy thử); những thiệt hại mang yếu tố tinh thần; thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây ra.

12.1.9. Tổn thất xảy ra trong những trường hợp chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, biểu tình, đình công.

12.1.10. Xe dừng, đỗ tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ theo quy định của pháp luật và bị thiệt hại (do mọi nguyên nhân).

12.1.11. Xe chạy vượt quá 50% tốc độ cho phép trở lên theo quy định của pháp luật.

12.1.12. Tổn thất của hệ thống điện, điện tử, pin (ắc quy) vận hành động cơ điện, động cơ (tất cả các loại động cơ trên xe) khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước.

12.1.13. Những tổn thất có số tiền thuộc trách nhiệm bảo hiểm bằng hoặc nhỏ hơn mức khấu trừ (mức miễn thường có khấu trừ).

12.2. Chương trình 1: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe

12.2.1. Những tổn thất thuộc điểm loại trừ chung quy định tại Khoản 12.1 Điều này.

12.2.2. Xe bị tổn thất do sự trưng dụng, tạm giữ, tịch thu của chính quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.2.3. Xe mô tô, xe gắn máy bị mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (không phải do bị trộm, cướp) trong trường hợp lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt.

12.2.4. Mất trộm, mất cướp bộ phận của xe bao gồm cả chìa khóa xe.

12.3. Chương trình 2: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ do mất cắp, mất cướp

12.3.1. Những tổn thất thuộc điểm loại trừ chung quy định tại Khoản 12.1 Điều này.

12.3.2. Xe mô tô, xe gắn máy bị mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (không phải do bị trộm, cướp) trong trường hợp lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt.

12.3.3. Mất trộm, mất cướp bộ phận của xe bao gồm cả chìa khóa xe.

12.4. Chương trình 3: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận do hỏa hoạn, cháy, nổ

12.4.1. Những tổn thất thuộc điểm loại trừ chung quy định tại Khoản 12.1 Điều này.

12.4.2. Xe bị tổn thất do sự trưng dụng, tạm giữ, tịch thu của chính quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.5. Chương trình 4: Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ, bộ phận do các nguyên nhân khác

12.5.1. Những tổn thất thuộc điểm loại trừ chung quy định tại Khoản 12.1 Điều này.

12.5.2. Xe bị tổn thất do sự trưng dụng, tạm giữ, tịch thu của chính quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.5.3. Xe thay đổi kết cấu, tổng thành không đúng với thiết kế của nhà sản xuất.

12.5.4. Tổn thất đối với săm lốp, nhãn mác, đề can, chắn bùn, gương trừ trường hợp tổn thất xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.

12.5.5. Mất bộ phận của xe do bị trộm hoặc bị cướp; mất, hỏng chìa khóa xe.

12.5.6. Hư hỏng động cơ do xe hoạt động trong vùng/đường đang bị ngập nước hoặc do nước lọt vào động cơ gây nên hiện tượng thủy kích đối với động cơ đốt trong hoặc gây hư hỏng động cơ điện của xe mô tô điện, xe gắn máy điện.

12.5.7. Tổn thất xe mô tô điện, xe gắn máy điện do các nguyên nhân trực tiếp sau:

- Do bộ Pin điện động cơ gây ra trong mọi trường hợp;
- Do sử dụng các thiết bị không đồng bộ, không tương thích theo quy định của nhà sản xuất;
- Do thao tác của Chủ xe/Lái xe/Nhân viên kỹ thuật không tuân thủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong quá trình sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế, lắp ráp.

Điều 13. Giảm trừ bồi thường

13.1. DBV thực hiện giảm số tiền bồi thường theo tỷ lệ trong các trường hợp sau đây:

13.1.1. Giảm từ 5% đến 10% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

13.1.1.1. Chủ xe/Lái xe không gửi thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bằng văn bản cho DBV trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất của xe được bảo hiểm (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đã được DBV giám định thiệt hại trong thời gian này).

13.1.1.2. Chủ xe/Lái xe không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; không bảo vệ hiện trường tổn thất (trừ trường hợp phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền); không thông báo ngay cho cơ quan công an có thẩm quyền nơi xảy ra tổn thất hoặc không thông báo ngay và/hoặc làm theo hướng dẫn của DBV.

13.1.2. Giảm từ 10% đến 30% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

13.1.2.1. Chủ xe/Lái xe tự ý di chuyển xe khỏi hiện trường (trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền), tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của DBV.

13.1.2.2. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe vượt quá 20% đến 50% tốc độ cho phép tham gia giao thông.

13.1.3. Giảm từ 50% đến 100% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

13.1.3.1. Chủ xe/Lái xe và người có quyền lợi liên quan không trung thực trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn; cố tình che dấu và/hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu của vụ tai nạn; không tạo điều kiện cho DBV trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu đó.

13.1.3.2. Chủ xe/Lái xe không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi người thứ ba cho DBV kèm theo toàn bộ hồ sơ, các tài liệu cần thiết, không hợp tác chặt chẽ với DBV để đòi lại người thứ ba hoặc tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ ba gây thiệt hại cho DBV.

13.2. Nguyên tắc giảm trừ số tiền bồi thường

13.2.1. Khi Bên mua bảo hiểm/Chủ xe bị giảm trừ số tiền bồi thường theo nhiều tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, DBV sẽ lựa chọn áp dụng duy nhất một mức giảm trừ số tiền bồi thường có tỷ lệ cao nhất.

13.2.2. Việc giảm trừ số tiền bồi thường được áp dụng trong cả trường hợp bồi thường tổn thất bộ phận và bồi thường toàn bộ.

Điều 14. Nguyên tắc bồi thường

14.1. Tổn thất bộ phận

14.1.1. DBV chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí hợp lý để sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả sau khi áp dụng mức miễn thường, giảm trừ (nếu có). Trong mọi trường hợp, chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất tối đa không vượt quá đơn giá sửa chữa, thay thế phụ tùng của các cơ sở sửa chữa được ủy quyền của hãng đã sản xuất ra chiếc xe đó trên lãnh thổ Việt Nam và phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

14.1.2. Nguyên tắc xác định số tiền bồi thường

– Trường hợp xe được bảo hiểm dưới giá trị, số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của xe tại thời điểm giao kết hợp đồng.

– Trường hợp còn lại, số tiền bồi thường bằng chi phí hợp lý để phục hồi, sửa chữa xe bị tổn thất. Cách xác định chi phí hợp lý cho bộ phận hư hỏng phải thay thế mới được tính bằng chi phí thay thế thực tế trừ đi số tiền khấu hao (trừ trường hợp có thỏa thuận bảo hiểm bổ sung bồi thường không áp dụng khấu hao thay mới).

– Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH/HĐBH.

14.2. Tổn thất toàn bộ

14.2.1. DBV bồi thường tổn thất toàn bộ trong trường hợp xe bị thiệt hại trên 75% giá thị trường của xe; hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất.

– Trường hợp số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới giá thị trường của xe thì DBV sẽ bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH/HĐBH.

– Trường hợp còn lại, DBV sẽ bồi thường bằng giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH/HĐBH.

14.2.2. DBV có trách nhiệm giải quyết bồi thường xe bị mất trộm, bị cướp khi có kết luận của cơ quan công an hoặc đình chỉ điều tra/khởi tố hình sự liên quan đến mất trộm, bị cướp của chính chiếc xe đó.

14.2.3. Số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá thị trường của xe ngay trước khi xảy ra tổn thất và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên GCNBH/HĐBH.

Điều 15. Thu hồi tài sản sau bồi thường

Khi DBV đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ xe thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe đó thuộc quyền sở hữu của DBV, cụ thể:

15.1. Đối với trường hợp bồi thường tổn thất bộ phận, DBV sẽ thu hồi bộ phận hư hỏng đã được trả tiền bồi thường (trong mọi trường hợp).

15.2. Đối với trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ, xe bị tổn thất được thu hồi và thuộc sở hữu của DBV.

– Trường hợp xe tham gia bảo hiểm dưới giá trị, DBV thu hồi phần giá trị tương đương theo tỷ lệ tham gia bảo hiểm.

– Trường hợp Chủ xe có yêu cầu nhận lại chiếc xe bị tổn thất toàn bộ, DBV sẽ giảm số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ tương đương giá trị thu hồi chiếc xe bị tổn thất theo định giá của DBV.

– Trường hợp tìm lại được chiếc xe bị mất, bị cướp sau khi đã được bồi thường, nếu Chủ xe có đề nghị nhận lại chiếc xe, Chủ xe sẽ phải hoàn trả đầy đủ cho DBV số tiền bồi thường đã được nhận.

Điều 16. Mức khấu trừ

DBV áp dụng mức khấu trừ 300.000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất xảy ra (trừ trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia điều khoản bổ sung BS01).

PHẦN III – ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Ngoài quyền lợi bảo hiểm chính theo các chương trình bảo hiểm nêu trên, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe cơ giới có quyền lựa chọn thêm một hay nhiều điều khoản bảo hiểm bổ sung. Điều khoản bảo hiểm bổ sung phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định theo Quy tắc bảo hiểm này. Khi tham gia thêm điều khoản bảo hiểm bổ sung, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe cần kê khai đầy đủ nội dung vào Giấy yêu cầu bảo hiểm để DBV làm cơ sở tính phí bảo hiểm bổ sung, nhận bảo hiểm bổ sung vào HĐBH chính.

Ngoài các điều kiện riêng trong từng điều khoản bổ sung, Bên mua bảo hiểm/Chủ xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia điều khoản bổ sung phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Bên mua bảo hiểm/Chủ xe phải đang tham gia bảo hiểm vật chất xe mô tô, xe gắn máy còn thời hạn bảo hiểm tại DBV;
- Thời hạn bảo hiểm bổ sung không vượt quá thời hạn bảo hiểm vật chất xe đang còn hiệu lực.

Trên cơ sở Bên mua bảo hiểm/Chủ xe yêu cầu và đã đóng thêm phí bảo hiểm bổ sung theo quy định, DBV nhận bảo hiểm bổ sung vào HĐBH/GCNBH các quyền lợi bổ sung sau đây:

1. Bảo hiểm không áp dụng Mức khấu trừ chung (Mã số BS01)

Quyền lợi bảo hiểm: DBV bồi thường các tổn thất vật chất của xe thuộc phạm vi bảo hiểm mà không áp dụng Mức khấu trừ chung.

2. Bảo hiểm thay thế xe mới (Mã số BS02)

- Điều kiện tham gia bảo hiểm: Xe mô tô, xe gắn máy có thời gian đã sử dụng từ một năm trở xuống tính từ năm đăng ký lần đầu đến năm tham gia bảo hiểm tại DBV.
- Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm, DBV đồng ý chi trả chi phí cần thiết để thay thế xe mới với cùng năm sản xuất, cùng hãng sản xuất, cùng mẫu xe, cùng thông số kỹ thuật. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên GCNBH/HĐBH.

3. Bảo hiểm điều chỉnh tỷ lệ tổn thất toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy (Mã số BS03)

- Nguyên tắc chung: Tổn thất toàn bộ của xe mô tô, xe gắn máy được xác định khi xe bị thiệt hại trên 75% giá thị trường của xe; hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất.
- Quyền lợi bảo hiểm:
  - DBV bồi thường tổn thất toàn bộ khi mức độ thiệt hại hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại đạt từ tỷ lệ xác định tổn thất toàn bộ đã được thỏa thuận,

nhưng không thấp hơn 50% giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất.

- Tỷ lệ xác định tổn thất toàn bộ được thỏa thuận giữa DBV và Bên mua bảo hiểm/Chủ xe trong khoảng từ 50% đến 75%, và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Phụ lục hợp đồng.

4. Bảo hiểm tổn thất của hệ thống điện, động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước (Mã số BS04)

– Quyền lợi bảo hiểm: DBV sẽ bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế, hợp lý của hệ thống điện, điện tử, pin (ắc quy) vận hành động cơ điện, động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước.

– Mức khấu trừ: 20% số tiền bồi thường và tối thiểu 300.000 đồng/vụ.

PHẦN IV – BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY

Điều 17. Phạm vi bảo hiểm

– DBV nhận bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe gắn máy với giới hạn trách nhiệm vượt quá giới hạn trách nhiệm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Điều kiện bảo hiểm: DBV chỉ nhận bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe gắn máy khi Chủ xe đã tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

– Điều khoản bảo hiểm: Áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới.

Điều 18. Nguyên tắc bồi thường

18.1. Bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: DBV sẽ bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong bảo hiểm kết hợp xe mô tô – xe gắn máy ban hành cùng Quy tắc bảo hiểm hoặc theo chi phí thực tế và tương ứng với mức độ lỗi (*) của Chủ xe/Lái xe, cụ thể như sau:

18.1.1. Bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng:

$$\text{STBT} = \text{(Tỷ lệ trả tiền x GHTN tự nguyện) x Tỷ lệ lỗi} \leq \text{Số tiền vượt quá quyền lợi thuộc GHTN bắt buộc mà chủ xe đã bồi thường}$$

18.1.2. Bồi thường theo chi phí thực tế:

Chi phí thực tế bao gồm: Chi phí cấp cứu, chi phí viện phí, thuốc men, mất giảm thu nhập, trợ cấp bồi dưỡng, chi phí mai táng (trường hợp chết) v.v... nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong bảo hiểm kết hợp xe mô tô – xe gắn máy và tương ứng với mức độ lỗi của Chủ xe/Lái xe trong vụ tai nạn.

$$\text{STBT} = \text{Chi phí thực tế x Tỷ lệ lỗi} \leq \text{Số tiền vượt quá quyền lợi thuộc GHTN bắt buộc mà chủ xe đã bồi thường}$$

18.2. Bồi thường thiệt hại về tài sản: DBV sẽ bồi thường phần trách nhiệm tăng thêm nếu số tiền mà Chủ xe đã bồi thường cho bên thứ ba vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS về tài sản quy định của pháp luật hiện hành. Số tiền bồi thường được tính trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức độ lỗi (*) của Chủ

xe/Lái xe nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với tài sản đã lựa chọn tham gia.

18.3. (*) Mức độ lỗi của Chủ xe/Lái xe được xác định trên cơ sở hồ sơ của cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan. DBV sẽ xem xét quyết định số tiền bồi thường trên cơ sở mức độ lỗi của Chủ xe/Lái xe.

Điều 19. Giới hạn trách nhiệm

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là số tiền mà Bên mua bảo hiểm/Chủ xe yêu cầu DBV bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với người thứ ba vượt qua giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành và được ghi trên HĐBH/GCNBH.

PHẦN V – BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỞ TRÊN XE MÔ TÔ – XE GẮN MÁY

Điều 20. Phạm vi bảo hiểm

DBV bảo hiểm cho Lái xe và người được chở trên xe mô tô – xe gắn máy trong trường hợp bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Điều 21. Loại trừ bảo hiểm

DBV không chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm tai nạn lái xe và người được chở trên xe trong các trường hợp sau:

21.1. Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn.

21.2. Người được bảo hiểm điều khiển xe nhưng không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc Giấy phép lái xe hết hạn hiệu lực tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp bị mất Giấy phép lái xe hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

21.3. Người được bảo hiểm điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu (tương đương 10,9 mmol/lít) hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

21.4. Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể do xe vận chuyển các loại hàng hóa trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, xếp dỡ hàng gây ra.

21.5. Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật thân thể do sử dụng xe để tập lái, tham gia hoạt động thể thao, đua xe (kể cả hợp pháp hoặc trái phép), xe dùng để kéo xe khác không tuân thủ quy định của pháp luật.

21.6. Tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 22. Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà Bên mua bảo hiểm/Chủ xe yêu cầu DBV bảo hiểm cho sức khỏe, tính mạng của Người được bảo hiểm và được ghi trên HĐBH/GCNBH.

Điều 23. Nguyên tắc bồi thường

23.1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: DBV thanh toán (chi trả) toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên HĐBH/GCNBH.

23.2. Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể:

23.2.1. Số tiền bảo hiểm đến 100 triệu đồng/người/vụ: DBV chi trả bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong bảo hiểm kết hợp xe mô tô – xe gắn máy ban hành cùng Quy tắc bảo hiểm này.

23.2.2. Số tiền bảo hiểm trên 100 triệu đồng/người/vụ:

– *Thương* tật *tạm thời*: DBV thanh toán chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng (tối đa không vượt quá 0,1% Số tiền bảo hiểm/ngày/người bị thương trong thời gian điều trị thương tật) nhưng không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong bảo hiểm xe kết hợp xe mô tô – xe gắn máy ban hành cùng Quy tắc bảo hiểm này.

– Thương *tật vĩnh viễn*: Được bồi thường theo tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng nói trên.

23.3. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế trên xe (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) vượt quá số lượng người cho phép khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.

Trẻ em dưới 7 tuổi được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm như trên.